



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/4/2025
מס' בקשה: 9/54/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:

1. פחימה אייל
 2. פחימה שרית
- באמצעות ב"כ עו"ד חיימי שי

-נגד-

הנתבעים:

1. גבאי מסעודה
 2. ביטון עמרם
- באמצעות ב"כ עו"ד בדאח פואד

פסק דין

בקשה לסילוק על הסף שהגיש נתבע 2 בתאריך 21.04.25 בטענה להעדר סמכות עניינית.

ברקע הבקשה, תביעה שהגישו התובעים לסילוק ידם של הנתבעים משטחים שבבעלות התובעים ולחיובם בדמי שימוש. כמו כן ביקשו התובעים צו לרישום תצ"ר ולתיקון צו רישום בית משותף, לאיחוד קרקע של התובעים בגוש 17445 עם קרקע נוספת שבבעלותם בגוש 17808.

1. התובעים בעלים של דירה בבית משותף דו משפחתי ברחוב הנשיאים 71 במגדל העמק, הידוע כגוש 17445 חלקה 72 (להלן - **הבית המשותף**). בבית המשותף דירה נוספת הידועה כתת חלקה 1 השייכת לנתבעת 1 (להלן - **הנתבעת**). לטענת התובעים, הנתבעת מחזיקה שלא כדין ב- 43.5 מ"ר משטחם של התובעים.

2. מעבר לכך טענו התובעים לזכויות בחלקה 15 בגוש 17445 ובחלקה 19 בגוש 17808. לטענת התובעים, נתבע 2 הבעלים והמחזיק בפועל של שטח הידוע כגוש 17445



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/4/2025
מס' בקשה: 9/54/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חלקה 96, הגובל עם שטחם של התובעים בגוש 17808 (להלן – **הנתבע**) בנה על שטחם של התובעים מבנים לא חוקיים.

3. בכתב התביעה ביקשו התובעים את הסעדים שלהלן:

- א. להורות לנתבעת לסלק ידה מהרכוש המשותף, שטח של 43.5 מ"ר, בהתאם לחלקם של התובעים ברכוש המשותף.
- ב. להורות לנתבע לפנות את כל המבנים שבנה על שטח התובעים בחלקות 15, 19 בגוש 17808.
- ג. להורות לנתבע לפנות את המבנים שפולשים לשטח התובעים בבית המשותף (גוש 17445 חלקה 72).
- ד. לחייב את הנתבעת לשתף פעולה לצורך רישום פרצלציה ותיקון צו רישום בית משותף כך שחלקה 15 בגוש 17445 וחלקה 19 בגוש 17808 יאוחדו עם תת חלקה 2 בחלקה 72 בגוש 17445.
- ה. לחייב כל אחד מהנתבעים בדמי שימוש בהתאם לקביעת שמאי שימונה על ידי המפקחת, כל אחד לפי השטח שאליו פלש.

4. בבקשה לסילוק על הסף טען הנתבע כי התביעה חורגת מסמכותי העניינית, זאת משום שאין מדובר בסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף, אלא בבעלי זכויות בחלקות נפרדות ושונות זו מזו. מעבר לכך טען הנתבע כי התובעים לא הצביעו על עילה כל שהיא המנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין. במאמר מוסגר אציין כי הנתבעת הגישה כתב הגנה אך לא העלתה בו טענה להעדר סמכות עניינית.

5. תגובת התובעים הוגשה לתיק ביום 24.04.24; בין היתר טענו התובעים כי בבסיס תכליתו של החוק, עומדת הרחבת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון גם בעניינים קניינים בנוגע לזכויות במקרקעין כפי שעולה מסעיף 74 לחוק המקרקעין אשר מקנה למפקח על המקרקעין סמכות של שופט שלום. מעבר לכך, נטען כי סעיף 72 לחוק המקרקעין מסמך את המפקח להכריע בבקשות לרישום, לחידוש ולתיקון של צווים, ולבחון כל טענה הנוגעת לעניינים אלה, לרוב על סמך חומרים בכתב. נוסף לאמור טענו התובעים כי למפקח סמכות להכריע בפתרון סכסוכים בין בעלי דירות "בבנייני מגורים" - סעיף 72 לחוק המקרקעין מעניק למפקח סמכות רחבה בעניין זה, לרבות סמכות להכריע במחלוקות שעניינן הסגת גבול, כאשר בעל דירה עשוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/4/2025
מס' בקשה: 9/54/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפלוש לרכושו של אחר או לשטחים משותפים. בנסיבות אלה, מבקשים התובעים לדחות את בקשת הנתבע ולחייבו בהוצאות.

לאחר בחינת טענות הצדדים, מצאתי שהתביעה אינה מצויה בסמכותי העניינית.

6. סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין:

- (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב, 21ד ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.
- (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
- (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

7. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע שני תנאים מצטברים, אשר מקנים למפקח השיפוט סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. התנאי הראשון עוסק בזוהות הצדדים; במסגרתו יש לבחון, האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח מוסמך להכריע בעניינם, כמפורט בסעיפים 72 (א) ו-(ג) ובסעיף 73 לחוק המקרקעין. התנאי השני עניינו מהות הסכסוך, ובמסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין [ראו: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו 17.3.2016)]. עניין שלא נמסר באופן מפורש לסמכות המפקח השיפוט, נעדר הוא סמכות לדון בו [ראו: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 664/71 עורקבי נ' נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231].

8. סעיף 74 לחוק המקרקעין המקנה למפקח על המקרקעין את "כל הסמכויות שיש לשופט שלום בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית", אינו יכול להרחיב את סמכותו העניינית של המפקח, ולהקנות לו סמכויות שמלכתחילה לא ניתנו לו בחוק, כפי שמציעים התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/4/2025
מס' בקשה: 9/54/2025

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בעניינה של הנתבעת – התנאי הראשון שעניינו זהות הצדדים מתקיים שכן התובעים והנתבעת בעלי דירה בבית משותף. התנאי השני שעניינו מהות הסכסוך מתקיים חלקית, ביחס לסעד המבוקש לסילוק ידה של הנתבעת מהרכוש המשותף. תביעה בעוולת הסגת גבול מצויה בסמכות מקבילה של המפקח על רישום מקרקעין והן של בית המשפט (סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין) - בשל טיב הסעדים הנוספים המבוקשים, וקיומו של קשר הדוק בין חלקי התביעה, מצאתי שאין לפצל בין התביעות.

10. הסעד הנוסף שעניינו ביצוע פרצלציה ותיקון צו רישום אינו מנוי ברשימת הנושאים שבסמכותי העניינית. בעניין ההבחנה בין הסמכויות המנהליות לבין הסמכויות השיפוטיות של המפקח על רישום המקרקעין אני מפנה לתיק (המפקח על רישום מקרקעין) 9/25 שבזין נ' ארג'ואן (נבו 20.1.2025).

11. בעניינו של הנתבע – הנתבע והתובעים אינם בעלי דירות בית משותף; הנתבע אינו אחד מהזכאים להיות צד להליך בפני המפקח, ולכן לא מתקיים התנאי שעניינו זהות הצדדים. די באמור לקבוע שהתביעה חורגת מסמכותי העניינית; אוסיף שהתביעה לביצוע פרצלציה ולתיקון צו רישום בית משותף אינה באחת מהעילות המפורטות בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

12. בנסיבות העניין, מצאתי להורות על מחיקת התביעה.

13. משהתקבלה הבקשה אני מחייבת את התובעים יחד ולחוד בהוצאות הנתבע בגין הגשת הבקשה בסך 1,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. נתתי דעתי לכך שהנתבעת הגישה כתב הגנה, אך בנסיבות שבהן הנתבעת לא העלתה טענה להעדר סמכות עניינית ולא נדרשה להגיש תגובה לבקשה דנן, לא מצאתי לפסוק הוצאות לטובתה.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.
ניתן היום, ב' אייר תשפ"ה, 30 אפריל 2025, בהעדר הצדדים.

עילת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין